Güncel Fıkhi Problemler

Çalışma Dosyası

02. Hafta • Nas içtihat mezhepler ve taklit

İçindekiler

Haftanın Özeti 1
- Nas ve içtihadın çalışma alanı 1
- Yeni meseleler ve ilmî birikim 2
- Görüş ayrılıklarının dayanakları 2
- Başın meshi üzerinden yöntem farkı 3
- Mezhep farklılığından yararlanma ve şartlar 3
- Telfîk ve görüşleri bir araya getirme 3
- Yorum ve itaatin sınırı 4

Çalışma Paketi 4
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 4
- Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 5
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları 6
- Kişi - Eser - Akım Haritası 6
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 7
- Hızlı Tekrar 7
- Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 8
- 20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 8
- Cevap Anahtarı 12
- Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 7

Haftanın Özeti

Bu hafta güncel fıkıh meselelerinin hangi yöntemle ele alınacağı, mezheplerin nasıl oluştuğu ve mezhep görüşlerinden yararlanmanın sınırları açıklanır. Temel mesele, yeni bir olay karşısında önceki ilmî birikimi kullanırken delilin anlamını, hükmün şartlarını ve görüş ayrılıklarını birlikte değerlendirmektir. Başın meshi, kayıp eş, süt hısımlığı ve telfîk örnekleri bu yöntemin uygulama alanlarını gösterir.

Nas ve içtihadın çalışma alanı

Nas, genel kullanımda Kur’an veya sünnet metnini ifade eder. Haftanın anlatımında kelime, özellikle açık ve bağlayıcı hükmü vurgulamak için kullanılır. Her âyetin konusu doğrudan hukukî bir emir değildir; haber, öğüt ve ibret bildiren âyetler de vardır. Bir metnin bulunmasıyla o metinden çıkarılan bütün ayrıntıların kesin olması ayrı şeylerdir.

İçtihat, ehil kişinin şer‘î hükme ulaşmak için ilmî çaba göstermesidir. Açık ve kesin bir hükmü keyfî olarak değiştirmek anlamına gelmez. Yoruma açık delillerin anlaşılmasında ve yeni meselelerin çözümünde işletilir. İçtihadın değişebilmesi, dinin bütün hükümlerinin zamanla değiştirilebileceği sonucunu doğurmaz.

Taabbüdî hükümler, uygulanması yalnızca insanın bulduğu bir gerekçeye bağlanamayan hükümlerdir. **Ta‘lîlî hükümler** ise illeti belirlenerek benzer olaylara uygulanması incelenebilen hükümlerdir. **İllet**, hükmün kendisine bağlandığı belirleyici vasıftır; **hikmet**, hükümle gözetilen yarar veya amaçtır. Bu iki kavram her durumda birbirinin yerine geçmez.

Mecelle’nin zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesini kabul eden ilkesi, şartları ve dayanağı değişebilen içtihadî uygulamalar bakımından okunur. **Zaruret**, belirli şartlarda ruhsat doğurabilir. Ruhsat ihtiyaç miktarıyla sınırlıdır; gerekçesi ortadan kalkınca olağan hükme dönülür. Burada nas ortadan kaldırılmış olmaz.

Yeni meseleler ve ilmî birikim

Nevâzil, ortaya çıkan ve fıkhî değerlendirme gerektiren meselelerdir. Tüp bebek, organ nakli, otopsi ve genetik müdahaleler, yeni olayların eski kaynak ve ilkelerle ilişkilendirilmesini gerektiren örnekler olarak anılır. Bu örneklerin sayılması, hepsi hakkında aynı hükmün verilmesi anlamına gelmez.

Geleneksel yaklaşım, önceki fıkıh birikiminin yeni araştırmanın başlangıç noktası olmasını önemser. Yeni yorum yapılmadan önce konunun daha önce nasıl ele alındığı, delillerin nasıl değerlendirildiği ve hangi şartlarda farklı sonuçlara ulaşıldığı incelenir. Birikimden yararlanmak, bütün eski tercihleri değişmez saymakla aynı şey değildir.

Mezhep, yalnız bir kişinin görüşlerinin listesi değildir. Kurucu kabul edilen âlimin yöntemi, öğrencilerinin katkıları ve sonraki nesillerin tahriç ve tercih çalışmalarıyla gelişen ilmî bir gelenektir. Hanefî mezhebinde Ebû Hanîfe yanında Ebû Yûsuf, Muhammed eş-Şeybânî ve Züfer’in katkıları bu yapıyı gösterir. Dört Sünnî fıkıh mezhebinin yaygınlaşmış olması, geçmişte başka müçtehitlerin bulunmadığı anlamına gelmez.

Görüş ayrılıklarının dayanakları

Bilmediğini ehline sorma ilkesi ile ehil kişinin deliller üzerinde düşünmesi birlikte ele alınır. Zümer 39/9 ve Nahl 16/43, haftada bilgi ve uzmanlığa başvurma bağlamında anılır. Bu âyetlerde dört mezhebin adları sayılmaz; uzmanlık ve bilgiye dayalı değerlendirmeyle ilişki kurulur.

Benî Kurayza örneği, aynı emrin lafzını esas alanlarla amacını öne çıkaranların farklı uygulamalara ulaşabildiğini gösterir. Rivayette iki grubun da kınanmadığı anlatılır. Bundan, her konuda söylenen bütün görüşlerin kendiliğinden doğru olduğu sonucu çıkarılmaz.

Muâz b. Cebel rivayeti, kitap, sünnet ve içtihat sıralamasıyla usul literatüründe ele alınır. Rivayetin usulde kullanılmasıyla isnadının sıhhati hakkındaki değerlendirme ayrı konulardır. **Yetmiş üç fırka rivayetleri** de farklı lafızları ve sıhhat tartışmalarıyla incelenmelidir; fıkhî görüş ayrılığı, doğrudan dinî parçalanma ve dışlama hükmüne çevrilmez.

Farklı yorumların sebepleri arasında lafzın anlamı, emrin bağlayıcılığı, hadisin aktarımı ve değerlendirilmesi, diğer delillerle ilişkisi, söyleniş bağlamı ve yeni meselelerde kullanılan yöntemler bulunur. Bir hadisin bir derlemede yer almaması, o derleyicinin hadisi kesinlikle reddettiğini tek başına göstermez.

Başın meshi üzerinden yöntem farkı

Mâide 5/6'daki başı mesh etme emri bütün mezheplerce kabul edilir. Farklılık, bu emrin yerine gelmesi için gereken asgari miktarın nasıl belirleneceğinde ortaya çıkar. Hanefî görüşte başın dörtte biri; Şâfiî görüşte başın bir kısmı; Mâlikî ve Hanbelî görüşlerde başın tamamı esas alınır. Bu özet, mezheplerin ayrıntılı uygulama şartlarının yerine geçmez.

Mesh (مَسْحٌ), burada ıslaklıkla baş üzerinde yapılan işlemdir. Sadece kuru elle dokunmak şeklinde anlaşılmaz. **Lems (لَمْسٌ)** ile mesh aynı kelime değildir. Hanefî anlatımdaki üç parmak uygulaması da başın dörtte birini mesh etme ölçüsünden bağımsız bir alan ölçüsü gibi ezberlenmemelidir.

Editöryal Doğrulama • Materyaldeki kurû' örneği

PDF'nin 11. sayfasında kurû' kelimesi açıklanırken Hanefî ve Şâfiî görüşleri ters eşleştirilmiştir. Doğru eşleştirme, ilgili boşanma iddetinde Hanefîler için üç hayız; Şâfiîler için üç temizlik dönemidir. Bu, aynı lafzın yorumlanmasının farklı sonuçlar doğurmasına ilişkin materyal desteğidir.

Kaynak: H. İbrahim Acar, "İddet", TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynağı aç

Mezhep farklılığından yararlanma ve şartlar

Mefkūd, yaşadığı veya öldüğü bilinmeyen kayıp kişidir. Hanefî ve Mâlikî yaklaşımlar kayıp kişinin hakları ile eşinin zarar görmemesini farklı ölçülerle dengeler. Hanefî anlatımda akranların hayat süresi öne çıkar. Mâlikî yaklaşımda araştırma, başvuru, kayboluş şartları, bekleme ve iddet önem taşır. Dört yıl veya bir yıl ifadeleri bütün kaybolma olayları için aynı şekilde işleyen otomatik süreler değildir.

Süt hısımlığı örneğinde emzirmenin sayısı, gerçekleştiği yaş ve olayın güvenilir biçimde belirlenmesi hükmü etkiler. Hanefî görüşte ilgili şartlar altında az miktarda emme de evlenme engeli doğurabilir. Şâfiî görüşte farklı zamanlarda en az beş emme şartı bulunur. Haftada anlatılan aile örneği, görüş farklılığının bir güçlüğün değerlendirilmesinde rol oynayabileceğini gösterir; her aileye aynı hükmü vermek için yeterli değildir.

Taklit, içtihat ehliyeti olmayan kişinin ehil bir âlimin görüşüne uymasıdır. Bilinen bir mezhebin tutarlı uygulamasını öğrenmek günlük dinî hayatı kolaylaştırır. İhtiyaç durumunda başka bir mezhebin görüşünden yararlanılırken, o görüşün şartları da öğrenilir. İnternette tek bir cümle bulmak, olayın bütün şartlarını değerlendirmek yerine geçmez.

Telfîk ve görüşleri bir araya getirme

Farklı meselelerde farklı mezheplerin görüşleriyle amel etmek ile tek bir işlemin parçalarını farklı görüşlerden seçmek aynı uygulama değildir. **Telfîk**, bir meselenin hükmünü birden fazla mezhepten seçilen unsurlarla kurmaktır. **Tetebbu'u'r-ruhas**, ruhsatların veya kolay görülen hükümlerin peşine düşme tartışmasıyla ilgilidir. Kavramlar bağlantılıdır; bütünüyle özdeş değildir.

Haftanın anlatımı, tek bir işlemde parçalar birleştirilince esas alınan görüşlerin hiçbirinin geçerli saymadığı bir sonucun ortaya çıkmasına dikkat çeker. Kan akması ve karşı cinse dokunma örneği abdest bağlamında; veli, şahit ve mehir örneği nikâh bağlamında açıklanır. Telfîkin bütün türleri hakkında tek ve tartışmasız bir kabul bulunduğu söylenemez; burada anlatılan itirazın konusu, işlemin geçerlilik şartlarının parçalanmasıdır.

Editöryal Doğrulama • Nikâh örneğinde mehir

Mehrin miktarının akit sırasında belirtilmemesiyle mehir hakkının kaldırılmasının şart koşulması ayrılmalıdır. Mâlikî yaklaşımın mehre ilişkin itirazı aktarılırken bu iki durum birleştirilmez. Mehir belirlenmemesi kadının mehir hakkının bulunmadığı anlamına gelmez. Şahitlerle ilgili görüş de nikâhın gizlenmesini ve şahitliğin bütün aşamalarda kaldırılmasını serbest bırakan bir kural gibi okunmaz.

Kaynak: M. Âkif Aydın, “Mehir”; Fahrettin Atar, “Nikâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi; Kaynağı aç ve Kaynağı aç

Yorum ve itaatin sınırı

Yeni yorum, önceki açıklamaları ve delilleri incelemeyi gerektirir. **Ülü’l-emr**, klasik yorumlarda yöneticiler, âlimler ve toplumsal sorumluluk sahipleriyle ilişkilendirilmiştir. Yalnız âlimleri kapsayan bir anlamın sonradan yöneticiler lehine bütünüyle değiştirildiği şeklindeki tek çizgili anlatım, yorum tarihini yeterince yansıtmaz.

Nisâ 4/59 ve ateşe girme emriyle ilgili rivayet, itaatin meşru sınırları bağlamında değerlendirilir. Yöneticinin emri, Allah’a isyanı meşru hâle getirmez. Bir delilin sıhhatini kabul etmekle o delilin bütün hukukî ayrıntılarda tek yoruma izin verdiğini söylemek de ayrı değerlendirmelerdir.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

- **Kesinlik:** Metnin kaynağının kesinliği ile anlamının açıklığı ayrı ayrı incelenir.
- **Değişim:** Şartlara bağlı içtihadî uygulamanın değişmesi, bütün nasların değişmesi değildir.
- **Zaruret:** Ruhsatın kapsamı zaruretin miktarıyla sınırlıdır; gerekçe sona erince olağan hüküm uygulanır.
- **Birikim:** Mezhep, kurucu isim yanında öğrenciler ve sonraki âlimlerin katkılarıyla gelişir.
- **Rivayet:** Hadisin isnadı, lafzı, bağlamı ve hükme nasıl delil olduğu birlikte değerlendirilir.
- **Uygulama:** Başka bir görüşten yararlanırken yalnız sonuç değil, o sonucun şartları da öğrenilir.
- **İhtilaf:** İlmî görüş farklılığı ile düşmanlık üreten mezhepçilik aynı davranış değildir.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Açık anlamı ve haftadaki işlevi
Nas	Genel olarak âyet veya hadis metni; anlatımda çoğunlukla açık ve bağlayıcı hüküm vurgusu.
İçtihat	Ehil kişinin delillerden şer‘î hükme ulaşmak için ilmî çabası.
İllet	Hükmün bağlandığı belirleyici vasıf; benzer meseleye uygulamada önemlidir.
Hikmet	Hükümle gözetilen yarar veya amaç.
Taabbüdî	Uygulaması yalnız insanın tespit ettiği gerekçeye bağlanmayan hüküm niteliği.
Ta‘lîlî	İlleti belirlenerek benzer olaylara uygulanması incelenebilen hüküm niteliği.
Nevâzil	Ortaya çıkan ve fıkhî değerlendirme gerektiren meseleler.
Tahriç	Bu bağlamda mezhebin birikim ve ilkelerinden hareketle hüküm çıkarma; hadis tahriciyle aynı kullanım değildir.
Tercih	Birden fazla görüş arasından gerekçeli seçim yapma.
Müftâ bih	Fetvada esas alınan görüş.
Mukallit	İçtihat ehliyeti bulunmadığı için ehil kişinin görüşüne uyan kimse.
Telfîk	Bir meselenin hükmünü farklı mezheplerden alınan unsurlarla oluşturma.
Mefkūd	Hayatta olup olmadığı bilinmeyen kayıp kişi.
Radâ‘	Emzirme; ilgili şartlarda süt hısımlığı ve evlenme engeli doğurur.
Cerh ve ta‘dîl	Rivayet aktaran kişilerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi.
Esbâb-ı vürûd	Hadisin söylendiği olay ve şartlarla ilgili bilgi.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

İncelenen alan	Bakılacak unsur	Sonuca etkisi
Nas	Kaynağı, lafzı ve anlamının açıklığı	Kesin hüküm ile yoruma açık ayrıntı ayrılır.
Hadis	Aktarım güvenilirliği, bağlam ve diğer deliller	Rivayetin kabulü ve hukukî yorumu değerlendirilir.
Yeni olay	Olayın gerçek özellikleri ve ilgili ilkeler	Eski kuralın yeni duruma uygulanıp uygulanamayacağı incelenir.
Zaruret	İhtiyacın ağırlığı, miktarı ve süresi	Ruhsatın sınırı belirlenir.
Mezhep görüşü	Sonuç yanında geçerlilik şartları	Şartlarından koparılmış bir hüküm uygulanmaz.

Başın meshinde görüş	Asgari miktarın özeti	Dikkat edilecek nokta
Hanefî	Başın dörtte biri	Üç parmak ifadesi, gerekli alan ölçüsünü ortadan kaldırmaz.
Şâfiî	Başın bir kısmı	Kuru elle dokunmak yeterli sayılmaz.
Mâlikî ve Hanbelî	Başın tamamı	Mezheplerin ayrıntılı uygulama şartları ayrıca bulunur.

Kişi - Eser - Akım Haritası

Kişi veya gelenek	İlgili eser veya alan	Haftadaki işlevi
Ebû Hanîfe	Hanefî fıkıh birikimi	Yöntemin kurucu ismi; mezhepteki her görüş yalnız ona ait değildir.
Ebû Yûsuf, Muhammed eş-Şeybânî ve Züfer	Hanefî içtihat ve görüşleri	Öğrenci katkısının ve mezhep içi farklılığın örnekleri.

Kişi veya gelenek	İlgili eser veya alan	Haftadaki işlevi
Mâlik b. Enes, Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel	Diğer üç yaygın Sünnî fıkıh mezhebi	Mesh, süt hısımlığı ve taklit örneklerindeki karşılaştırma zemini.
Molla Hüsrev	Dürerü'l-hükkâm fî şerhi Gureri'l-ahkâm	Mezhep birikimini açıklayan şerh geleneğinin örneği.
Muâz b. Cebel	Yemen'e görevlendirme rivayeti	Kitap, sünnet ve içtihat sıralamasıyla ilgili usul tartışması.
Mecelle	Hukukî kaideler	Nas, içtihat ve şartlara bağlı değişim ilişkisinin açıklanması.

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

- **Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller):** Osman Kaşıkçı'nın verilen ders materyali; bu hafta özellikle nas ve içtihat, nevâzil, mezhepler, taklit ve telfîk bölümleriyle eşleşir.
- **Mecelle:** Haftada kullanılan değişim ve içtihat kaideleri, uygulanma alanlarıyla birlikte okunmalıdır.
- **Dürerü'l-hükkâm fî şerhi Gureri'l-ahkâm:** Molla Hüsrev'in eseri, mezhep içi birikim ve açıklama çalışmasının örneğidir; tamamının okunmasına ilişkin yeni bir ödev çıkarılmaz.
- **Araştırma tavsiyesi:** Yeni bir görüş oluşturmadan önce konuyla ilgili önceki ilmî açıklamalar ve dayanakları incelenmelidir.
- **Başvuru tavsiyesi:** Bir mezhebin farklı bir görüşünden yararlanırken olayın şartları ehil kişiye bütünlüğü içinde aktarılmalıdır.

Hızlı Tekrar

Nasın varlığı, yorum faaliyetini her durumda sona erdirmez. Kesinlik kaynak ve anlam yönleriyle incelenir. İçtihat bilgi ve yöntem gerektirir. Zaruret ruhsatı sınırsız değildir. Mezhep bir nesilde tamamlanmış tek kişilik bir liste değildir. İhtilafın sebebi bazen lafız, bazen rivayet, bazen olayın şartlarıdır. Taklit ehil kişinin görüşüne uymaktır. Başka mezhepten yararlanmanın şartları korunur. Telfîk tek meselede unsurları birleştirme problemidir. İtaat, meşru sınırlar içinde değerlendirilir.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Nas ve içtihat — Kesin hüküm ile yorum alanını ayırmak için. Nas ve içtihadın çalışma alanı • s. 1

İllet ve hikmet — Hükmün belirleyici vasfı ile amacını ayırmak için. Nas ve içtihadın çalışma alanı • s. 1

Nevâzil — Yeni mesele ile ilmî birikimin ilişkisi için. Yeni meseleler ve ilmî birikim • s. 2

Mesh — Başın meshinde mezhep görüşlerini tekrar etmek için. Başın meshi üzerinden yöntem farkı • s. 3

Mefkūd ve radâ‘ — Kayıp eş ve süt hısımlığı örneklerinin şartları için. Mezhep farklılığından yararlanma ve şartlar • s. 3

Telfîk — Tek işlemde farklı hükümleri birleştirme tartışması için. Telfîk ve görüşleri bir araya getirme • s. 3

Ülü’l-emr — Yorum ve itaatin sınırı için. Yorum ve itaatin sınırı • s. 4

Mecelle ve Dürer — Haftada adı geçen eserlerin işlevi için. Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler • s. 7

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

- **Ders kaynakları:** 02 numaralı ham transkript, düzeltilmiş takip transkripti ve Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), özellikle PDF s. 3–18. Materyalin sonraki haftalara ait başlıkları topluca aktarılmamıştır.
- Din İşleri Yüksek Kurulu: “Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?”, 30 Kasım 2022; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: H. İbrahim Acar, “İddet”; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: Beşir Gözübenli, “Mefkūd”; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: Osman Kaşıkçı, “Radâ‘”; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: Eyyüp Said Kaya, “Telfîk”; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: M. Âkif Aydın, “Mehir”; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: Fahrettin Atar, “Nikâh”; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: Talip Türcan, “Ülü’l-emr”; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: H. Yunus Apaydın, “Nas”; Kaynağı aç
- TDV İslâm Ansiklopedisi: Ahmet Akgündüz, “Dürerü’l-hükkâm”; Kaynağı aç
- Rivayet kontrolü: Buhârî 946 ve 7257; Ebû Dâvûd 3592; İbn Mâce 3992. Arapça asıllar için Kaynağı aç, Kaynağı aç, Kaynağı aç ve Kaynağı aç. Rivayetlerin tam metin ve anlam kartları İlaveli Ders’te yer alır.

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Nas ile içtihat arasındaki ilişkiyi en doğru ifade eden seçenek hangisidir?

A) Kesin hüküm keyfî olarak değiştirilemez; yoruma açık deliller ve yeni meseleler içtihadın alanına girebilir.

B) İçtihat, ilmî ehliyet aranmaksızın kişinin uygun gördüğü hükmü seçmesidir.

C) Yeni bir olay ortaya çıkınca önceki bütün hükümler geçersiz olur.

D) Bir nasın bulunması, her ayrıntıda yorum ihtimalini ortadan kaldırır.

2. İllet ile hikmet arasındaki fark hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) İllet ve hikmet bütün kullanımlarda aynı kavramdır.

B) İllet hükmün bağlandığı belirleyici vasıf, hikmet gözetilen yarar veya amaçtır.

C) İllet hükmün naklî delili, hikmet ise delilin sözlük karşılığıdır.

D) İllet yalnız gözetilen yarar, hikmet ise hükmün bağlandığı belirleyici vasıftır.

3. Zaruret sebebiyle tanınan ruhsat hakkında hangi ilke doğrudur?

A) Uygulama şartlarının araştırılmasını gereksiz kılar.

B) Bütün dinî hükümleri kalıcı biçimde kaldırır.

C) Zaruretin miktarıyla sınırlıdır; gerekçe sona erdiğinde olağan hükme dönülür.

D) Her kişisel tercihi zaruret hâline getirir.

4. Fıkıhta nevâzil kavramı hangi konuyu ifade eder?

A) Bir mezhepte fetvada esas alınmış bütün tercihleri

B) Bir rivayetin farklı hadis kitaplarındaki yerlerini

C) Hakkında görüş birliği sağlanmış meselelerin tamamını

D) Ortaya çıkan ve fıkhî değerlendirme gerektiren meseleleri

5. Mezhebin oluşumu hakkında hangi ifade doğrudur?

A) Yalnız kurucu kabul edilen âlimin sözlerinden ibarettir.

B) Öğrencilerin farklı görüş bildirmesi mezhebin oluşmasını engeller.

C) Yöntem, öğrencilerin katkıları ve sonraki tahriç ve tercihlerle gelişen ilmî bir gelenektir.

D) Mezhep oluşması için geçmişte başka hiçbir müçtehidin bulunmaması gerekir.

6. Bilmediğini ehline sorma ilkesi hangi davranışı destekler?

A) Bütün meselelerde bilgisizliği kalıcı bir tercih hâline getirmeyi

B) Bilgi gerektiren konuda ehil kişiye başvurmayı

C) Her konuda ilk karşılaşılan internet yorumunu yeterli saymayı

D) Delillerle ilgili araştırmadan vazgeçmeyi

7. Bir dinî emrin lafzı ile maksadını değerlendirmede farklı yorumların ortaya çıkabilmesi neyi gösterir?

A) Aynı delilin nasıl anlaşılacağı üzerinde gerekçeli içtihat farklılığı bulunabileceğini.

B) Farklı yorumların zorunlu olarak ayrı dinler oluşturduğunu.

C) Emrin bağlayıcılığının her durumda ortadan kalktığını.

D) Yorum için delil ve ilmî ehliyete gerek bulunmadığını.

8. Bir hadisin belirli bir hadis derlemesinde bulunmamasından tek başına hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Kaynak karşılaştırmasının yararlı olabileceği

B) Derleyicinin o hadisi kesinlikle reddettiği

C) Rivayetin başka kaynaklarda araştırılması gerektiği

D) O derlemede ilgili rivayetin yer almadığı

9. Başın meshinde Hanefî görüşün asgari alan ölçüsü hangi seçenektir?

A) Başın yarısı

B) Miktar aranmaksızın başın herhangi bir kısmı

C) Başın dörtte biri

D) Başın tamamı

10. Abdestte başın ne kadarının mesh edileceğine ilişkin mezhep farklılığının temel sebebi nedir?

A) Ortak emrin yerine gelmesi için gereken miktarın delillerden farklı anlaşılması

B) Aynı mezhebin bütün mensuplarının farklı bir kitap kabul etmesi

C) Mezheplerin mesh emrini bütünüyle reddetmesi

D) Abdestin hiçbir delilinin bulunmaması

11. Mefkūd kavramı neyi ifade eder?

A) Yolculuk sebebiyle ibadet ruhsatlarından yararlanan kişiyi

B) Hayatta olduğu bilindiği hâlde bulunduğu yer bilinmeyen kişiyi

C) Ölümü kesin delille sabit olmuş kişiyi

D) Hayatta olup olmadığı bilinmeyen kayıp kişiyi

12. Kocasının kaybolması sebebiyle evliliğin sona ermesini isteyen kadın hakkında yalnız bir bekleme süresini bilmek neden yeterli değildir?

A) Bütün mezhepler her kaybolmada aynı sonucu benimsediği için

B) Bekleme süreleri hiçbir görüşte dikkate alınmadığı için

C) Kaybolan kişinin hakları hiçbir zaman önem taşımadığı için

D) Araştırma, kayboluş şartları, mahkeme değerlendirmesi ve iddet gibi unsurlar da sonucu etkilediği için

13. Şâfiî mezhebinde, emzirmenin yaş ve diğer şartları sağlandığında süt hısımlığının oluşması için aranan asgari emme sayısı hangisidir?

A) İlgili şartlar içinde tek emme

B) İlgili şartlar içinde farklı zamanlarda iki emme

C) İlgili yaş ve diğer şartlar içinde farklı zamanlarda en az beş emme

D) İlgili şartlar içinde farklı zamanlarda üç emme

14. Başka bir mezhebin görüşünden yararlanırken hangi tutum gereklidir?

A) Bütün mezheplerin her ayrıntıda aynı olduğunu varsaymak

B) Görüş sahibinin adını bilmenin bütün araştırmaların yerine geçtiğini düşünmek

C) Yalnız sonucu alıp şartlarını bırakmak

D) Görüşün uygulanma şartlarını öğrenmek ve olayı bunlarla birlikte değerlendirmek

15. Telfîk kavramı hangi işlemi anlatır?

A) Bir meselenin hükmünü farklı mezheplerden seçilen unsurlarla oluşturmayı

B) İçtihat edemeyen kişinin ehil bir âlimin görüşüne uymasını

C) Bir mezhebin içindeki görüşler arasından fetvada esas alınanı belirlemeyi

D) Yeni bir olayın hükmünü aynı illet sebebiyle bilinen bir hükme bağlamayı

16. Telfîkte farklı meselelerde mezhep görüşlerinden yararlanmak ile hangi işlem birbirinden ayrılır?

A) Bir meselede ehil bir uzmandan görüş almak.

B) Tek bir işlemin unsurlarını farklı mezheplerin görüşlerinden birleştirmek.

C) Aynı mezhebin bir konuya ilişkin delillerini birlikte incelemek.

D) Bir mezhebin metnini ilgili şerhiyle beraber okumak.

17. Nikâh akdinde mehir miktarının belirtilmemesiyle mehir hakkının kaldırılmasının şart koşulması arasındaki fark hangisidir?

A) Mehir üzerindeki hak sahipliği evlilikten sonra eşler arasında yarı yarıya paylaşılır.

B) Miktarı akitte belirlenmeyen mehir kendiliğinden tamamen düşer.

C) Miktarın akitte belirtilmemesi, mehir hakkını kaldırmayı şart koşmakla aynı şey değildir.

D) Mehir hakkı yalnız peşin ödenen kısımdan oluşur.

18. Esbâb-ı vürûd bilgisi hangi konuda yardımcı olur?

A) Hadisin bütün râvilerinin adaletini tek başına tespit etmeye

B) Hadisin hangi olay ve şartlarda söylendiğini anlamaya

C) Delilin anlamını araştırmadan yalnız senedine hüküm vermeye

D) Rivayetin farklı kitaplardaki bütün numaralarını belirlemeye

19. Dinî sorumluluk bakımından yöneticiye itaatin temel sınırı nedir?

A) Her yönetici emri dinî delillerden bağımsız olarak uygulanır.

B) Yetkili kişinin emriyle bütün hükümler değişir.

C) Bilgi ve sorumluluk arasında hiçbir ilişki yoktur.

D) İtaat meşru sınırlar içinde değerlendirilir; günah emri itaat gerekçesiyle meşru olmaz.

20. Yeni bir fıkhî yorum hazırlarken önceki ilmî birikim karşısında nasıl davranılmalıdır?

A) Önceki açıklamalar ve delilleri incelenmeli, yeni değerlendirmenin gerekçesi ortaya konmalıdır.

B) Yalnız en kısa görüş seçilmelidir.

C) Eski bir görüş bulununca onun gerekçesi hiçbir zaman incelenmemelidir.

D) Konuyla ilgili hiçbir eski açıklama okunmamalıdır.

Cevap Anahtarı

1–A 2–B 3–C 4–D 5–C

6–B 7–A 8–B 9–C 10–A

11–D 12–D 13–C 14–D 15–A

16–B 17–C 18–B 19–D 20–A